

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1748/2532

บริษัท แปร่ง ไทย แห่ง แรก จำกัด
นาย จรูญ จิระมงคลกุล

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 29

เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน วี.เอฟ.(V.F.) อยู่ในธง ได้ธงมีอักษรภาษาไทยว่า ตราธงชนะ และมีภาษาอังกฤษอ่านว่าวิกตอรีแฟล็กแบรนด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวามีอักษรโรมัน เจ.อาร์ (J.R.) อยู่ในธง ไม่มีอักษรโรมันได้ธง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยจะเป็นรูปธงมีเสา สะบัดชายธงไปทางขวาเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันจนอย่างมากอยู่หลายประการประการแรกคือการวางรูปโดยรูปธงของโจทก์เป็นรูปธงติดเสาตั้งตรงส่วนรูปธงของจำเลยติดเสาเอียงไปทางซ้าย ได้ธงของโจทก์มีอักษรหรือข้อความถึงสองบรรทัด บรรทัดแรกเป็นภาษาไทยว่า "ตราธงชนะ" และบรรทัดที่สองเป็นภาษาโรมันว่า "VICTORYFLAGBRAND" ภาพรวมทั้งหมดนี้จะเห็นว่าแตกต่างกันมากส่วนรูปและตัวอักษรในชายธงนั้นก็แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์สะบัดพลิ้วแรง และเป็นธงสองสีอักษรโรมันตัว V อยู่มุมซ้ายด้านบนติดกับปลายเสาธงอยู่ในส่วนของสีบน ส่วนอักษรตัว F อยู่มุมขวาด้านล่าง ในส่วนของสีล่างห่างกันมาก และอักษรตัวเล็ก ๆ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นธงที่แทบจะไม่มีลักษณะสะบัด และเป็นธงพื้นสีเดียวทั้งผืน ตัวอักษรโรมันอยู่ตรงกลางใหญ่เกือบเต็มผืนธง และอักษร J และ R อยู่ในลักษณะตัวอักษรเชื่อมต่อกันเป็นตัวเดียวกันหรือ

ทับกันครึ่งตัว รูปร่างลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันมากเช่นนี้ ย่อมไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ การที่ประชาชนเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยว่าตรงธงเช่นเดียวกัน เป็นเพียงสื่อความหมายมิใช่การหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า มีสาระสำคัญเป็นรูปธงใบกสะบัดไปทางขวา บนธงมีอักษรโรมัน วี.เอฟ. (V.F) กับคำว่า วิกตอรี แฟล็ก แบรอนด์ กับอักษรไทยคำว่า ตราธงชนะซึ่งทางราชการได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวก 50 ระบุไว้เฉพาะสินค้าแปรงสีฟันของโจทก์ เล่ม 547 หน้า 20130 โจทก์ใช้และเป็นผู้มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้ารูปธงดังกล่าวตลอดมา จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 134480 มีสาระสำคัญเป็นรูปธงเช่นเดียวกับของโจทก์ บนธงมีอักษรโรมันคำว่า เจ อาร์ (JR) จดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 รายการสินค้าทั้งจำพวก ซึ่งครอบคลุมสินค้าโจทก์และ ได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแล้ว เครื่องหมายการค้าของจำเลยดังกล่าวได้ลอกเลียนไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและคุณภาพของสินค้า จำเลยใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ไม่ควรได้รับการจดทะเบียน ทั้งโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้จำเลย ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนให้นายทะเบียนปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 134480 ให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูป "ธง" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ดีกว่าจำเลย

จำเลยให้การว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่โจทก์ฟ้องนี้นายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น
จึงมีคำสั่งให้ประกาศเครื่องหมายการค้าของจำเลยในหนังสือจดหมายเหตุแสดง
รายการเครื่องหมายการค้าฉบับลงวันที่ 1 มีนาคม 2527 เล่ม 951 หน้า 110 ต่อมา
โจทก์ยื่นคัดค้านนายทะเบียนวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยชอบที่จะรับจด
ทะเบียนให้ เมื่อโจทก์ไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับนายทะเบียน โจทก์ฟ้อง
โดยมิได้ขอให้ศาลบังคับจำเลยจึงเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ลักษณะเครื่องหมายการค้ารูปธงของจำเลยคล้ายคลึงกับ
ของโจทก์ เมื่อโจทก์ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนและได้ใช้เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์กับแปรงสีฟันจำหน่ายทั่วประเทศก่อนจำเลยโจทก์ย่อมมีสิทธิใน
เครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้ารูปธง
สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ดีกว่าจำเลย ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียน
เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเล่มที่ 134480

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า เมื่อพ.ศ. 2506 โจทก์ได้จด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปธงสลับไปทางขวาบนธงมีอักษรโรมัน วี.เอฟ. (V.F.)
กับคำว่า "วิคตอรี แฟล็ก แปรนด์กับอักษรไทย ตรารัชนี ตามหลักฐานเอกสาร
หมาย จ.2 ทางราชการได้ประกาศในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการ
เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าแปรงสีฟัน โจทก์ได้ต่ออายุจดทะเบียนมาตลอด และ

ได้ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตลอดมา เมื่อเดือนกันยายน 2526 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปธง เจ.อาร์.ตามเอกสารหมายเลข 5 และ 4 โจทก์ได้มีหนังสือคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงกับของโจทก์ แต่นายทะเบียนมีคำวินิจฉัยตามเอกสารหมายเลข 5 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ อ้างว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่จำเลยตามคำขอของจำเลยเลขที่ 134480 มีปัญหาในชั้นนี้ว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายคลึงกับของโจทก์ที่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ควรรับจดทะเบียนหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว เครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามเอกสารหมายเลข 2 เป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน วี.เอฟ. (V.F.) อยู่ในธง ได้ธงมีอักษรภาษาไทยว่า ตราธงชนะ และมีภาษาอังกฤษอ่านว่า วิกตอรี แฟล็ก แบรินด์ ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอกสารหมายเลข 4 เป็นรูปธงมีเสา ชายธงสะบัดไปทางขวา มีอักษรโรมัน เจ.อาร์. (J.R.) อยู่ในธง ไม่มีอักษรโรมันได้ธง ศาลฎีกาเห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยจะเป็นรูปธงมีเสา สะบัดชายธงไปทางขวาเหมือนกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างมากอยู่หลายประการ ประการแรกคือการวางรูปจะเห็นว่ารูปธงของโจทก์เป็นรูปธงติดเสาตั้งตรง ส่วนรูปธงของจำเลยติดเสาเอียงไปทางซ้าย ได้ธงของโจทก์มีอักษรหรือข้อความถึงสองบรรทัดบรรทัดแรกเป็นภาษาไทยว่า "ตราธงชนะ" และบรรทัดที่สองเป็นภาษาโรมันว่า "VICTORY FLAG BRAND" ภาพรวมทั้งหมดนี้จะเห็นว่าแตกต่างกันมากส่วนรูปและตัวอักษรในชายธงนั้น ก็แตกต่างกันมากเช่นเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์สะบัดพลิ้วแรง และเป็นธงสองสีอักษรโรมันตัว V. อยู่มุมซ้ายด้านบนติดกับปลายเสาธงอยู่ในส่วนของสีบน ส่วนอักษรตัว F. อยู่มุมขวาด้านล่าง ในส่วนของสีล่างห่างกันมากและอักษรตัวเล็ก ๆ ส่วน

เครื่องหมายการค้าของจำเลย เป็นธงที่แทบจะไม่มีลักษณะสะบัด และเป็นธงพื้นสีแดง
เดียวทั้งผืนตัวอักษรโรมันอยู่ตรงกลางใหญ่เกือบเต็มผืนธง และอักษร J และ R อยู่
ในลักษณะตัวอักษรเชื่อมต่อเป็นตัวเดียวกัน หรือทับกันครึ่งตัวศาลฎีกาเห็นว่า รูป
ร่างลักษณะเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันมากมายเช่นนี้
ย่อมไม่อาจทำให้สาธารณชนหลงผิดได้ส่วนที่โจทก์อ้างในฎีกาว่าประชาชนจะเรียก
ขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยว่าตรงธงเช่นเดียวกัน ทำให้
ประชาชนสับสนและหลงผิดนั้น เห็นว่าการเรียกขานดังกล่าวเป็นเพียงสื่อความหมาย
มิใช่การหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-สหัส สิงหวิริยะ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>